MPF 579081 - DEN 742719 "Persona Desconocida S/Art. 248 CP"

1.- Llega este caso a conocimiento del suscripto en virtud de la solicitud de revisión de archivo presentada por el Sr. Nicolás Kosciuk.

Las actuaciones se iniciaron el 20 de abril de 2021 a raíz de la denuncia que el nombrado formuló mediante correo electrónico ante la OCRD de este MPF. En tal oportunidad refirió: "(...) *leyendo el Codigo Procesal Penal me encuentro esto: Art. 81.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto creo que debo denunciar a todas las personas que menciono a continuación por no haber denunciado un hecho evidente, que exige simplemente saber contar los días. Laura Peretti, médica forense por no denunciar que la historia clínica que intento analizar sin mucho éxito, faltaban partes. También el informe presentado es medio mamarracho, no hay muchas fechas, hay partes importantes que ignora intencionalmente. Pone cosas como "desde el comienzo" cuando existen fechas que indican que no es el comienzo. Y también hay videos que muestran Fernando Rozas (¿Pariente de J. E. Rozas?) y Omar More, quienes fueron los que retiraron la historia clínica y no logro entender como aceptan una historia clínica incompleta. ¿Es que no va gente capacitada que pueda hacer un mínimo de verificaciones? O es gente de Rappi a quien mandar a retirar las cosas?. También es llamativo un mail de Graciela Diletto, del 10 de junio, quien dice que mejor no hacer autopsia porque el cuerpo ya estaba podrido, lo enterraron el 27 de mayo y el 10 ya se pudrió?. Un cuerpo al aire libre puede estar 6 días sin pudrirse y acá en 14 días ya se pudrió? O es que el hospital dejo que el cuerpo se descomponga aún estando en la morgue del Hospital?. Son todos personal del MPF, y la causa que ayudaron a encubrir fue la MPF 462972. No entiendo bien para que existe la obligación de denunciar si no hay consecuencias por evitar denunciar. ¿Eso solo pasa en CABA?".*

El 3 de mayo de 2021 , el Sr. Fiscal Coordinador de la UIT de la UFE dispuso el archivo del caso en los términos del art. 211, inc. "a" del CPP. Para adoptar dicha decisión sostuvo: *"(...) en virtud de las manifestaciones vertidas por el denunciante, se compulsó el sistema informático Kiwi, en el surge que el MPF 462972 –que guarda relación con los hechos aquí denunciados- fue investigado por la Fiscalía PCyF Nro. 20 en el que se dispuso el archivo de las actuaciones en conformidad con lo normado en el art. 199 inc. a del CPPCABA, el que fuera posteriormente convalidado con fecha 4 de agosto de 2020 por el Fiscal de Cámara, bajo DICTAMEN Nro. 946/20. En función de lo expuesto, entiendo que corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones...".*

Notificado de tal decisión en esa misma fecha, el Sr. Kosciuk solicitó su revisión

mediante correo electrónico. En dicha ocasión manifestó: " *Solicito la revisión ya que la resolución no parece tener logica. En la denuncia MPF 462972 por abandono de persona actuaron ciertas personas del MPF que cometieron ciertos delitos en el marco de esa denuncia. Y esos delitos fueron intencionales para garantizar el archivo de la denuncia. Ahora bien ¿los delitos cometidos por funcionarios públicos en el marco de la Denuncia A son juzgados según la resolución de la Denuncia A? Denuncia A y delitos cometidos por quienes deberían investigar, son cosas separadas. Incluso no llegan ni a coexistir en el tiempo, la denuncia A es de hechos entre el 25 de marzo y 28 de abril de 2020 y los delitos cometidos por funcionarios del MPF arrancan el 5 de mayo. Intentar meter a delincuentes dentro de una denunciada archivada solo para salvarlos es bastante turbio pero creo que es un abuso normal cuando las denuncias se hacen sin abogado".*

Seguidamente, el 14 de junio de este año el denunciante envió un correo electrónico que rezaba: "(...) *hoy acaba de surgir una nueva prueba del encubrimiento, aportada por Lapadu en el archivo de la DEN 713875 MPF 546803, donde dice que la investigación fue "minuciosa", confirmando que todos estaban al tanto de los delitos cometidos por el Hospital o Rozas y prefirieron callar. Lo sorprendente es que haya llegado a la conclusión de minuciosidad, supongo que Lapadu se puso a leer la HC (se dio cuenta que faltan las 90 paginas y se olvido de mencionarlo, eso no es ser minucioso,) y lo comparó con el informe de Pereti. Increible. Yo creia que en este momento solo se dedicaban a leer resoluciones y nada mas. Es raro que no haya notado las contradicciones entre Pereti y los medicos, pero bien por el".*

2.- En primer lugar, debo señalar que no surge del sistema informático la fecha en que el denunciante presentó su solicitud de revisión de archivo, sin perjuicio de lo cual, me adentraré de todos modos en el análisis del fondo del asunto, a fin de no cercenar indebidamente los derechos que lo asisten.

En ese sentido, adelanto que comparto el temperamento adoptado por mi colega de grado y, por las razones que expondré a continuación, confirmaré el archivo dispuesto.

Primeramente, debo mencionar que del sistema informático Kiwi se desprende que en el caso MPF 462972, caratulado *"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PIÑERO y otros s/infr. Art(s). 106 Párr. 3º y 248 CP,* al que hizo referencia mi colega de grado, se investigó la presunta comisión del delito de abandono de persona agravado por haber acontecido la muerte de la madre del Sr. Kosciuk. A su vez, que el mismo tramitó ante la Fiscalía PCyF N° 20, que dispuso su archivo en los términos del art. 199 inciso "a" del CPPCABA (actual art. 211 inc. "a"), el cual fue convalidado por el Fiscal de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste.

Asimismo, de la compulsa de dicho sistema surge el caso MPF 546803 (DEN 713875), caratulado *"Hospital de Agudos Piñero S/art. 292",* iniciado el 2 de febrero de 2021, en el cual el Sr. Kosciuk denunció que la historia clínica secuestrada en el marco del caso MPF 462972 se hallaba incompleta y adulterada, y que resultaba *"sorprendente"* que " *ni las personas encargadas de retirar y analizar*

la historia clínica se hayan dado cuenta (...)" , entre otras cuestiones . El 5 de febrero del corriente año, dicho caso fue archivado por el Sr. Fiscal Coordinador de la UIT de la UFO, temperamento que fue posteriormente convalidado por el Fiscal de Cámara de la UFO.

Estas consideraciones me llevan a sostener entonces que las apreciaciones del Sr. Kosciuk al momento de formular la denuncia, relativas a la historia clínica de su madre, fueron ya denunciadas en el caso MPF546803 antes citado, en cuyo marco se adoptó una decisión de archivo que fue, incluso, confirmada por la Fiscalía de Cámara Oeste, siendo preciso agregar además que no se advierte la existencia de elementos que permitan revertir las consideraciones efectuadas oportunamente por esta última dependencia mencionada. De tal modo pues, habré de convalidar el cierre aquí dispuesto, tal como fuera adelantado.

No obstante, para el caso en el que, sumado a ello, el nombrado estuviera denunciando otras posibles conductas, entiendo que con las escasas precisiones brindadas y a la luz de los elementos reunidos en el caso, no resulta posible, al menos de momento, promover una investigación de naturaleza penal o contravencional en tal sentido.

Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, debo señalar que, en definitiva, todo pareciera indicar que el nombrado no hace más que continuar expresando su desacuerdo en torno a lo decidido en el marco del caso MPF462972. No obstante, como le fuera indicado oportunamente, dicha decisión –archivo por atipicidad– resulta definitiva, por lo que el Ministerio Público Fiscal no puede promover nuevamente la acción por el hecho que allí se investigó.

De todas maneras, resta aclarar que, de no compartir las consideraciones aquí vertidas, el nombrado cuenta con la posibilidad de constituirse como parte querellante con el objeto de continuar de manera autónoma con el ejercicio de la acción ante el juez, bajo las formalidades de la acción privada (art. 11, CPP).

Finalmente, es preciso señalar que personal de la UITE remitió a esta sede distintos correos electrónicos del denunciante. Sin embargo, se advierte que algunos de ellos habrían sido enviados el día 9 de junio pasado, tras ser notificado el nombrado de la decisión de archivo adoptada, pero en el marco de otro caso, específicamente el MPF576194 (DEN741248). En efecto, en uno de tales correos, el denunciante sostiene expresamente: *"Por la presente presento mi disconformidad formal con la resolución de la DEN 741248"*. De tal modo, encomendaré a mi colega de grado que tenga a bien evaluar dicha circunstancia y dar intervención a esta dependencia a mi cargo en el marco de ese MPF576194, en caso de así corresponder.

En orden a lo expuesto, atendiendo a las constancias digitales del caso obrantes en el sistema informático *"Kiwi"* (cf. arts. 12, 13 y 14 de la Res. FG nro. 76/2013 y resoluciones

subsiguientes) entiendo que corresponde:

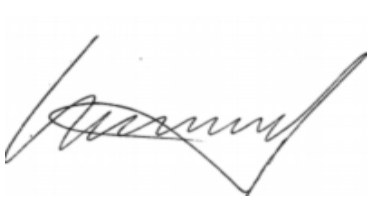
I.- NO ACEPTAR LA OPOSICIÓN planteada por el Sr. Kosciuk y, en consecuencia, **CONFIRMAR** el archivo dispuesto por la UIT de la UFE.

II.- ENCOMENDAR a la UITE que tenga a bien dar intervención a esta dependencia a mi cargo en el marco del caso MPF576194, en caso de así corresponder, en función de cuanto fuera señalado al respecto en el presente dictamen.

Regístrese y notifíquese al denunciante.

Registro nro. 568/RA/FCEste/2021.





GABRIEL ESTEBAN UNREIN
FISCAL DE CAMARA
gunrein@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
23/08/2021 12:11:44